HABEAS CORPUS Nº 1071846 - RS(2026/0041039-1)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
IMPETRANTE	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE	:	ADILSON DA SILVA COUTO (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de ADILSON DA SILVA COUTO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Apelação Criminal n. 5267723-02.2023.8.21.0001/RS).

Consta que, em primeiro grau, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006, tendo o juízo sentenciante reconhecido a causa de diminuição do § 4º do art. 33 na fração de 2/3, e estabelecido a pena definitiva em 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 200 dias-multa (e-STJ fls. 10/15).

Irresignadas, a defesa e o Ministério Público interpuseram apelações, tendo o Tribunal a quo negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial, para afastar o redutor do tráfico privilegiado. Com isso, as penas foram alteradas para 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 600 dias-multa. O acórdão foi assim ementado (e-STJ fls. 7/8):

> *DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.*
> *I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 600 dias-multa, à fração unitária mínima.*
> *II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: preliminar*

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

de nulidade da prova por ausência de fundada suspeita para a realização da abordagem e revista pessoal; a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; a possibilidade de afastamento da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A preliminar de nulidade da prova foi rejeitada, pois a abordagem policial ocorreu com fundada suspeita, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas, quando o acusado dispensou uma sacola ao avistar a viatura e tentou fugir, configurando situação que legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que relataram a apreensão de 24 pinos de cocaína e 42 pedras de crack com o réu, além de dinheiro em espécie. A palavra dos policiais reveste-se de presunção de veracidade e constitui importante elemento de prova, não havendo qualquer indicativo de que estivessem faltando com a verdade ou imputando falsamente o fato ao acusado. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas ao local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, e à conduta do réu de dispensar a sacola com as drogas ao avistar a viatura policial, evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico. O réu não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 , pois registra sentença penal condenatória transitada em julgado, atingida pelo prazo depurador de cinco anos, o que impede o reconhecimento da agravante, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar de nulidade da prova rejeitada. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido para reclassificar a condenação do réu para os lindes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, redimensionando a pena para 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 600 dias-multa, à fração unitária mínima. Tese de julgamento: A abordagem policial é legítima quando há fundada suspeita, como a tentativa de fuga e o descarte de objetos ao avistar a viatura, em local conhecido pela prática do tráfico de drogas. O réu com maus antecedentes não faz jus à causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 .

No presente *writ*, a defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de pena, afirmando que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. Alega que é indevida a utilização, como maus antecedentes, de condenação por roubo com pena extinta há mais de 10 anos, para afastar o tráfico privilegiado, invocando a necessidade de análise concreta do lapso temporal e a relativização de registros remotos.

Requer a concessão de liminar e, ao final, a concessão do *habeas corpus* para restabelecer a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 na fração de 2/3, com o consequente redimensionamento da pena, fixação do regime aberto e manutenção da

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme fixado na sentença.

O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 47/49), e o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem (e-STJ fls. 58/63), em parecer assim ementado:

> *HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO HC. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE CINCO ANOS AFASTA A REINCIDÊNCIA, MAS NÃO OS MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, CASO CONHECIDO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.*

É o relatório. **Decido.**

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do *habeas corpus* e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de *habeas corpus* e de recurso em *habeas corpus*, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).

Nesse diapasão, *uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente,* pois a *concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (*AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).

Na verdade, a ciência posterior do *Parquet*, *longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido* (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).

Em suma, *para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica* (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).

Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.

Busca-se, como relatado, o ajuste das penas em decorrência do afastamento dos maus antecedentes em observância ao direito ao esquecimento, com a consequente aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Acerca do tema, destaco a fundamentação utilizada pela Corte local para manter as penas fixadas na origem (e-STJ fls. 39/40):

> *[...]*
> *No caso dos autos, o acusado registra uma sentença penal condenatória transitada em julgado atingida pelo prazo depurador de cinco anos, o que impede o reconhecimento da agravante, mas não impede o reconhecimento de maus antecedentes.*

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

> *Dessa forma, entendo que o acusado não faz jus a causa de redução de pena, devendo ser reclassificada sua condenação para os lindes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.*
> *Feitas tais considerações, passo à análise do apenamento.*
> *A pena-base foi fixada em 06 anos de reclusão, sendo valorados os vetores antecedentes criminais, natureza e quantidade de droga, com base no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei nº 11.343/06.*
> *Conforme acima já analisado, é caso de manutenção da valoração dos antecedentes criminais. Ainda, em sendo apreendidas drogas de natureza distintas, com maior potencial lesivo, em quantidade que não se pode considerar ínfima, correta a decisão da sentenciante ao exasperar a pena também com base no art. 42 da Lei de Drogas.*
>
> *[...]*

Verifica-se, portanto, que foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes condenação prévia, cujo trânsito em julgado se deu há mais de cinco anos do cometimento do crime deste processo.

É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração dos maus antecedentes, nos termos do art. 59, do CP. Precedentes: AgRg no HC n. 731.807/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe 29/4/2022; AgRg no HC n. 687.520/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 26/4/2022; AgRg no HC n. 718.139/SC, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado Do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 26/4/2022; AgRg no HC n. 705.590/SC, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022; AgRg no HC n. 720.219/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe 8/4/2022.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema n. 150 - Repercussão Geral), de relatoria do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese jurídica de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Prosseguindo no referido julgamento, em Sessão Virtual de 14/4/2023 a 24/4/2023, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração apresentados, tão somente para corrigir omissão, e fazer constar do Tema 150 - Repercussão Geral a fixação da tese nos seguintes moldes:

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

> *"Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal" (RE 593818, MIN. LUÍS ROBERTO BARROSODJE de 05/05/2023).*

Dessa forma, pode o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime.

Assim, quanto à aplicação do denominado "direito ao esquecimento", as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior posicionaram-se no sentido de que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja, mais de 10 (dez) anos.

A propósito:

> *PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. RELATIVIZAÇÃO EM RELAÇÃO A CONDENAÇÕES MUITO ANTIGAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CASO CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 . RESTABELECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.*
>
> *1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 182/STJ, porquanto não impugnada especificamente a incidência dos óbices apontados pela Corte a quo como razões de decidir para a inadmissão do recurso especial (e-STJ fls. 1203/1204). Nas razões do regimental (e-STJ fls. 1209/1217), por sua vez, a agravante deixou de infirmar especificamente o referido entrave, limitando-se a apresentar alegações genéricas.*

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

2. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada (decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Verificada, de ofício, a ocorrência de ilegalidades quanto à mensuração negativa da vetorial antecedentes e ao afastamento da benesse do tráfico privilegiado, na primeira e terceira fases da dosimetria, revela-se de rigor a concessão de habeas corpus quanto a esses aspectos.

4. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

5. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes, na primeira etapa da dosimetria da pena. Precedentes.

6. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 593.818 (Tema 150 - repercussão geral), de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, publicado no DJE de 23/11/2020, fixou a tese de que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Tal entendimento, todavia, não impede o afastamento da desfavorabilidade da vetorial antecedentes, em razão de peculiaridades do caso concreto, notoriamente nas hipóteses de transcurso de lapso temporal muito extenso.

*7. **A excepcional possibilidade de relativização das condenações antigas, para o fim de afastar a configuração de maus antecedentes, com fundamento na teoria do direito ao esquecimento, ante o princípio da proporcionalidade, se aplica à hipótese dos autos, haja vista que a condenação penal anterior, utilizada pela Corte local para amparar a valoração negativa da vetorial antecedentes, teve a extinção de punibilidade em 2005 (e-STJ fl. 312), ao passo que a conduta apurada nos presentes autos foi cometida em 2019 (e-STJ fl. 364), tendo transcorrido, portanto, mais de 10 anos entre os referidos marcos, o que evidencia a indevida perpetuidade na valoração dos antecedentes na pena da recorrente. Decote da vetorial antecedentes que se revela de rigor.***

8. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/ 2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

9. Na espécie, o Tribunal a quo, na apreciação do apelo ministerial, afastou a incidência da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, anteriormente reconhecida pelo Juízo sentenciante, apontando como fundamento os maus antecedentes ora afastados, de ofício (e-STJ fl. 500). Nesse contexto, ante a ausência de fundamentação concreta, suficiente e idônea para obstar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, e partindo das premissas de que se trata de ré primária, sem antecedentes, não comprovada a dedicação a atividades criminosas nem o envolvimento em organização criminosa, e em observância à reduzida quantidade de entorpecentes apreendidos no caso concreto - totalizando 39,30g de maconha (e-STJ fl. 496) -, a incidência da benesse, no patamar de 1/6 aplicado pelo Juízo sentenciante (e-STJ fl. 499), deve ser restabelecida.

9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus para afastar a valoração negativa da moduladora antecedentes e restabelecer a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, na primeira e terceira fases da dosimetria, respectivamente, culminando no redimensionamento das reprimendas.

(AgRg no AREsp n. 2.720.836/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO PELA APLICAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobre a valoração negativa dos antecedentes criminais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que "não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)" (RE n. 593.818, relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2020, processo eletrônico, Repercussão Geral - Mérito, DJe-277, divulgado em 20/11/2020, publicado em 23/11/2020).

Contudo, segundo a jurisprudência desta Corte, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos [...], admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento"(REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018). Nesse contexto, "o cômputo do prazo do para aplicação do direito ao esquecimento em relação aos antecedentes é realizado entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito" (EDcl no AgRg no HC n. 696.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). Precedentes.

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

*2. **Na hipótese, as penas estabelecidas aos fatos delituosos que ensejaram os maus antecedentes já haviam sido extintas mais de 10 anos antes do cometimento do novo crime.***

3. Ademais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. Assim, no presente caso, afastados os maus antecedentes, faz jus o agravado à causa especial de diminuição de pena referenciada.

5. Agravo regimental desprovido .

(AgRg no HC n. 790.687/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) grifei

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 865.231/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024; AgRg no HC n. 855.037/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023; e AgRg no HC n. 772.862/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

A hipótese dos autos comporta a pretendida relativização excepcional das condenações antigas, fundada na teoria do "direito ao esquecimento", à luz do princípio da proporcionalidade.

Explico.

No caso, extrai-se dos autos que houve o decurso de lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre a data dos fatos apurados referentes a este feito (18/11/2023, e-STJ, fl. 10) e a data de extinção da punibilidade da pena referente ao processo de n. 001/2.05.0016267-1, indicado para fins de maus antecedentes (29/11/2010, e-STJ, fl. 16), o que evidencia a indevida /perpetuidade na valoração dos antecedentes na pena do paciente.

Sob tais premissas, verifica-se que o processo indicado pelas instâncias ordinárias na primeira etapa da dosimetria, cuja pena foi extinta no ano de 2010, não pode ser utilizado para a valoração negativa dos antecedentes do paciente, havendo constrangimento ilegal nesse ponto.

Assim, afastados os antecedentes criminais do paciente, passo a analisar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado ao paciente.

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

Preliminarmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 , os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

Sob essas diretrizes, extrai-se que o juízo sentenciante, ao fixar as penas do ora paciente, aplicou o redutor do tráfico privilegiado na forma seguinte (e-STJ fl. 14):

> *[...]*
> *Aplicável a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, embora ADILSON registre condenação anterior, trata-se de fato antigo, datado de mais de vinte anos, e por crime de roubo, ou seja, diverso daquele pelo qual é ora condenado. Também não há nos autos prova de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. Assim, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), estabelecendo-a, de forma definitiva, em 02 (dois) anos de reclusão.*
> *[...]*

Por sua vez, a Corte local, ao afastar a aplicação do benefício consignou, expressamente, que o acusado não faz jus a causa de redução de pena em razão da negativação dos antecedentes (e-STJ fls. 39/40).

Na hipótese, afastada a negativação dos antecedentes, e ausente a demonstração, por meio de outros elementos concretos extraídos dos autos, de que o acusado efetivamente se dedicava à atividade criminosa ou que fizesse da mercancia seu meio de vida, é de rigor a aplicação do benefício, na fração de 2/3, tal como realizado pelo juízo sentenciante.

Passo, portanto, ao ajuste das penas do paciente:

Na primeira fase, mantida apenas a valoração negativa da natureza e quantidade dos entorpecentes, e, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão, e 550 dias-multa, a qual se mantém, na segunda etapa, em razão da inexistência de agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, aplico o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3, ficando a pena definitivamente fixada em 1 ano e 10 meses de reclusão, e 183 dias-multa.

Quanto ao regime, embora se trate de paciente primário, cuja condenação não excede 4 anos de reclusão, revela-se adequado o regime intermediário, uma vez que fixada a pena-base acima do mínimo legal. Com base no mesmo argumento, não é recomendada a substituição da pena.

A propósito:

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. SUBSTIUTIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1 - O Tribunal a quo fixou a pena-base do paciente acima do mínimo legal, e a jurisprudência desta Corte entende que, não obstante o montante final da sanção ter sido estabelecido em patamar aquém de 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de circunstância judicial negativa, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (AgRg no AREsp 1.661.315/RJ, Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 11/3/2021) .

2 - Agravo regimental improvido (AgRg no HC 620.628/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021) .

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal e em sintonia com a orientação das Súmulas 440/STJ, 718 e 719/STF, observada a existência de circunstância judicial desfavorável, correta a imposição do regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto, ao réu condenado a pena inferior a 4 anos de reclusão. Pelas mesmas razões, não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 1.846.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 27/5/2021) .

Ante o exposto, **não conheço** do *habeas corpus*. Todavia, concedo a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente ao novo patamar de **1 ano e 10 meses de reclusão**, **no regime semiaberto, e 183 dias-multa.** Mantidos os demais termos da condenação.

Intimem-se.

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA56342921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 30/04/2026 17:12:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: b38c82df-8ed7-41b1-8513-08a54d813062